لأحد ولديْه على الآخر او ابويْه ان لم يظهر ميل له ولا عدوٍّ
ولو على ابنه او مسلمٍ وكافرٍ وليُخبر بها كقوله بعدها تتّهمني
وتشبهني بالمجنون مُخاصِما لا شاكيا واعتمد في إعسار بصحبة وقرينة
صبْر ضُرٍّ كضرر الزوجين ولا إن حرص على إزالة نقص فيما رُدَّ
فيه لفسق او صِبًى او رقٍّ او على التأسّي كشهادة ولد الزنا فيه او
من حُدَّ فيما حُدَّ فيه ولا إن حرص على القبول كمخاصمة مشهود
عليه مطلقا او شهدَ وحلفَ او رفعَ قبل الطلب في محض حقّ الآدميّ
وفي محض حقّ الله تعالى تجب المبادرة بالإمكان ان استُديم تحريمه
كعتق وطلاقٍ ووقفٍ ورضاعٍ والا خُيِّر كالزنا بخلاف الحرص على
التحمّل كالمختفي ولا ان استبعد كبدويّ لحضريّ بخلاف إن سمعه او
مرّ به ولا سائل في كثير بخلاف من لم يسْئلْ او يسْأل الأعيانَ ولا
ان جرّ بها كعلى مُورثه المُحصن بالزنا او قتلِ العمد الا الفقيرَ او
بعتق مَن يُتّهم في ولائه او بديْن لمدينه بخلاف المُنفِق للمُنفَق عليه
وشهادةِ كلٍّ للآخر وان بالمجلس والقافلةِ بعضُهم لبعض في حرابة
لا المجلوبون الا كعشرين ولا من شهدَ له بكثير ولغيره بوصيّة
والا قُبل لهما ولا ان دفعَ كشهادة بُعض العاقلة بفسق شهود
القتل او المُدَان المُعسِر لربّه ولا مُفتٍ على مستفتيه ان كان ممّا
ينوَّى فيه والا رفعَ ولا ان شهد باستحقاق وقال انا بعْتُه له ولا ان
حدثَ فسقٌ بعد الأداء بخلاف تُهمة جرٍّ ودفْعٍ وعداوةٍ ولا عالمٍ
على مثله ولا إن اخذ من العُمّال او اكلَ عندهم بخلاف الخُلفاء ولا
ان تعصّب كالرشوة وتلقين خصم ولعبٍ بنيروز ومطلٍ وحلفٍ بعتق
وطلاقٍ ومجيء مجلس القاضي ثلاثا بلا عذر وتجارةٍ بأرض حرب
وبسكنى مغصوبة او مع ولد شرّيب وبوطء من لا تُوطأ وبالتفاته